МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
ОГРН 1027739555282, ИНН/КПП 7734202860/770801001, К/С 30101810745250000659
в Отделении 1 Москва, БИК 044525659, ОКПО 09318941, ОКВЭД 64.19
Луков переулок, д. 2, стр. 1, г. Москва, 107045, тел.: (495) 777-4-888, факс: (495) 797-4210
Телекс: 614645 MCB RU, SWIFT: MCRB RU MM, E-mail: info@mkb.ru, www.mkb.ru

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № 21/17186

г. Москва «19» марта 2018 г.

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), расположенный по адресу: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1; ИНН 7734202860; зарегистрированный в г. Москве Московской регистрационной палатой 09.09.99 за № 015.405, что подтверждается Свидетельством серии ЛИ № 008118; зарегистрированный Центральным банком Российской Федерации 18.08.99 с занесением в Книгу государственной регистрации кредитных организаций Центрального банка Российской Федерации за № 1978; Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 18.11.2002 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г., ОГРН № 1027739555282, что подтверждается Свидетельством серии 77 № 004840877; Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 06.05.2016 № 1978, именуемый в дальнейшем «ГАРАНТ», настоящим обязуется уплатить денежные средства в сумме настоящей Гарантии **ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ГОРОДА МОСКВЫ «РИТУАЛ»** (ОГРН 1157746320555, ИНН 7743096224), расположенному по адресу: 125057, г. Москва, ул. Песчаная, дом 3, именуемому в дальнейшем «БЕНЕФИЦИАР», по платежным реквизитам, указанным в требовании БЕНЕФИЦИАРОМ, в случае нарушения ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи» (ИНН 5259033080, ОГРН 1025202831532), расположенным по адресу: 191014, Россия, Санкт-Петербург, Виленский переулок, д.14, литера А, офис 206, именуемым в дальнейшем «ПРИНЦИПАЛ», условий **Гражданско-правового договора бюджетного учреждения Поставка топлива по топливным картам в I полугодии 2018 г.**, планируемого к заключению между ПРИНЦИПАЛОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ по итогам электронного аукциона (Изменения извещения о проведении электронного аукциона от 14.02.2018 г. №ИИ5, Извещение № 0173200001418000041, идентификационный код закупки № 182774309622477430100100090010000000) на основании **Протокола подведения итогов аукциона в электронной форме №3 от 05.03.2018 г.** (далее – Контракт), выражающегося в неисполнении или ненадлежащем исполнении ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по Контракту, а также уплатить сумму неустойки (штрафа, пеней) предусмотренных Контрактом, уплатить всю сумму по Гарантии в случае расторжения Контракта по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по Контракту, обеспеченных Гарантией, уплатить всю сумму Гарантии в случае расторжения Контракта по причине неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по Контракту, обеспеченных Гарантией, если ПРИНЦИПАЛ не приступил к выполнению обязательств по Контракту.

Сумма настоящей Гарантии составляет **1 390 270,00 (Один миллион триста девяносто тысяч двести семьдесят) рублей 00 копеек.**

ГАРАНТ обязуется произвести оплату по требованию БЕНЕФИЦИАРА, предъявляемому в рамках настоящей Гарантии, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от БЕНЕФИЦИАРА такого требования, подписанного уполномоченным лицом, скрепленного (при наличии) печатью БЕНЕФИЦИАРА, а также содержащего ссылку на реквизиты настоящей Гарантии, Контракт, указание на то, в чем состоит нарушение ПРИНЦИПАЛОМ условий Контракта, и платежные реквизиты БЕНЕФИЦИАРА.

Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств ГАРАНТОМ по настоящей Гарантии, ГАРАНТ несет самостоятельно.

Все обязательства ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ, связанные с исполнением настоящей Гарантии, ограничиваются суммой, на которую выдана настоящая Гарантия, и уменьшаются на суммы исполненных ГАРАНТОМ обязательств по настоящей Гарантии.

Обязательство ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ по уплате денежных средств по требованию, предъявленному БЕНЕФИЦИАРОМ, считается надлежаще исполненным с момента фактического поступления денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими БЕНЕФИЦИАРУ.

В случае несвоевременного исполнения ГАРАНТОМ своих обязательств по настоящей Гарантии ГАРАНТ обязуется уплатить БЕНЕФИЦИАРУ неустойку в размере 0,1 (Ноль целых

одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки.

Требование БЕНЕФИЦИАРА об оплате, предъявляемое ГАРАНТУ, должно сопровождаться следующими документами:

– расчет суммы, включаемой в требование по настоящей Гарантии;

– платежное поручение, подтверждающее перечисление БЕНЕФИЦИАРОМ аванса ПРИНЦИПАЛУ, с отметкой банка БЕНЕФИЦИАРА либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по возврату аванса);

– документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Контракта (если требование по настоящей Гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств в период действия гарантийного срока);

– документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица) БЕНЕФИЦИАРА, подписавшего требование по настоящей Гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).

В случае неисполнения ГАРАНТОМ требования БЕНЕФИЦИАРА об уплате денежных сумм по настоящей Гарантии в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предъявления указанного требования БЕНЕФИЦИАР в силу настоящей Гарантии имеет право бесспорного списания с корреспондентского счета ГАРАНТА (ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», кор. счет 30101810745250000659 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (сокращенное наименование – Отделение 1 Москва), БИК 044525659, ИНН 7734202860, КПП 770801001, ОГРН 1027739555282) задолженности ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ.

Настоящим ГАРАНТ обязуется заключить с ПРИНЦИПАЛОМ договор предоставления банковской гарантии по обязательствам ПРИНЦИПАЛА перед БЕНЕФИЦИАРОМ.

Принадлежащее БЕНЕФИЦИАРУ по настоящей Гарантии право требования к ГАРАНТУ может быть передано третьему лицу в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом ГАРАНТА. Соответствующее извещение должно быть направлено БЕНЕФИЦИАРОМ с указанием лица, которому переданы права по настоящей Гарантии, и с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такое извещение.

Настоящая Гарантия вступает в силу **с даты выдачи и действует до «01» октября 2018 г. включительно.**

Требование БЕНЕФИЦИАРА об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии должно быть предъявлено БЕНЕФИЦИАРОМ до истечения срока действия настоящей Гарантии по адресу: Российская Федерация, 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

По истечении указанного срока действие настоящей Гарантии прекращается полностью, подлинник настоящей Гарантии не подлежит возврату ГАРАНТУ.

БЕНЕФИЦИАР вправе отказаться от своих прав по настоящей Гарантии любым способом, совершенным в письменной форме (на бумажном носителе), позволяющим достоверно установить, что отказ исходит от БЕНЕФИЦИАРА, в том числе, но не ограничиваясь, путем возврата оригинала Гарантии ГАРАНТУ.

Настоящая Гарантия является безотзывной, подчиняется законодательству Российской Федерации и составлена в одном подлинном экземпляре, который выдается ПРИНЦИПАЛУ для дальнейшей передачи БЕНЕФИЦИАРУ и в случае утраты не восстанавливается.

ГАРАНТ не несет ответственности в случае, если подлинный экземпляр настоящей Гарантии не будет передан ПРИНЦИПАЛОМ БЕНЕФИЦИАРУ.

Сведения, определенные Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», ГАРАНТ передает в бюро кредитных историй.

Неурегулированные споры и разногласия, возникающие в рамках настоящей Гарантии, разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

Вице-президент _____ / А.С. Легачев/

мп